

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٣م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤هـ، برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، أعضاء المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُنقّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٨/٢٠١١) لسنة (٩) قضائية.

المُقامة من :

السيد / محمد خليل منصور العريض .
وكيله المحامي / جعفر أحمد مرهون .

ضد :

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
- ٢- سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء (بصفته) .
- ٣- سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة (بصفته) .
ويمثلهم جهاز قضايا الدولة .
- ٤- سعادة النائب العام (بصفته) .
- ٥- النيابة العامة .
- ٦- سعادة رئيس مجلس الشورى (بصفته) .
- ٧- سعادة رئيس مجلس النواب (بصفته) .

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر ٢٠١١ م ، أودع المُدعي صحيفة الدعوى الماثلة، الأمانة العامة للمحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (٢٣) و(٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، وبإلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة .

قدم مُمثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : ١- بعدم قبول الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة بنظرها ، ولانتفاء المصلحة بالنسبة إلى نص المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، ٢- برفض الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات .

نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة ، كانت قد أقامت الدعوى الجزائية رقم ٢٠٠٩/٣٩٠٤، في مواجهة المدعي أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية ، ناسبة إليه اتهاماً يتمثل في أنه: في ١٨ مارس ٢٠٠٩م، قد قام بتشديد بناء في العقار المملوك له، بدون أن يكون مُتَحَصِّلاً على ترخيص من الجهة المُختصة ، وذلك كله على النحو المُبين بأوراق الدعوى ، وطلبت النيابة العامة، أن يُعاقب المُدعي وفقاً لأحكام المواد (١) و(٢) و(٢٣) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني ، وبجلسة ١٦ يونيو ٢٠١٠م، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حضورياً اعتبارياً ، بتغريم المتهم عشرين ديناراً، وهدم الأعمال المُخالفة، فاستأنف المُدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٤٨/٢٠١٠/١١، وضمن صحيفة الاستئناف دفْعاً بعدم دستورية المادتين (٢٣) و(٢٤) من المرسوم بقانون رقم

(١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني ، وبجلسة ٢٧ أكتوبر ٢٠١١م ، قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأجلت نظر الاستئناف إلى جلسة ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المُدعي دعواه الماثلة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١١م .

وحيث إنه عن الدفع المُثار من جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون، على سند من القول بأن محكمة الموضوع لم تتطرق إلى النصوص التي دفع بعدم دستورتها ، وأوجه المُخالفة الدستورية، واكتفت في القرار الصادر عنها بجلسة ٢٧ أكتوبر ٢٠١١م بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م، وذلك لتمكين وكيل المستأنف من الطعن بعدم الدستورية، وهو الأمر الذي لا يُنبئُ بذاته عن تقدير المحكمة لجدية الدفع بعدم الدستورية ، فهذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، من أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مُطابقاً للأوضاع المُقرّرة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية ، وأن الدفع بعدم الدستورية - يكفيه لاستنهاض ولاية محكمة الموضوع لتقرير جديته - أن يرد على نص أو نصوص بذاتها عينها المُدعي وحدّدها باعتبارها نطاقاً لدفعه ، تعييناً يكون محدّداً بذاته لماهيتها ، وكاشفاً عن حقيقة محتواها، كي تُجبل محكمة الموضوع بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة في شأن اتفاقها مع أحكام الدستور ، أو خروجها عليها ، كما يتعين دائماً لاتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي ، ألا يكون هذا الدفع مُبهماً ، وأن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه ، من دون أن يقتضي المُشرع شكلاً بعينه تفرغ فيه محكمة الموضوع تقديرها لجدية الدفع .

وحيث إذ كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى الموضوعية ، أن المُدعي قد ضمّن صحيفة استئنافه دفْعاً، بعدم دستورية النصوص المطعون فيها ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م ، لرفع الدعوى الدستورية ، فإن ذلك يكشف بذاته، عن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم دستورية المواد المطعون عليها والمُبيّنة بصحيفة الاستئناف، إذ يكفي لتقدير الجدية تأجيل نظر الدعوى الموضوعية ، لرفع الدعوى الدستورية . ويكون من ثم الدفع بعدم قبول هذه الدعوى من هذا الوجه ، في غير محله، متعيّناً رفضه .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة، ولانتفاء المصلحة بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، باعتبار أن المادة (٢٤) لم يكن المدعي مُقدمًا بها للمحاكم الجنائية، فهي ليست من بين مواد الاتهام، فهذا الدفع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة، أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يؤثر الحكم الصادر في المسألة الدستورية، في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان الثابت أن المدعي كان قد أحيل إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية من قبل النيابة العامة، بتهمة قيامه بتشديد بناء، من دون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (١) و(٢) و(٢٣) من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، ولما كان الفصل في دستورية المادة (٢٣) من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني المطعون عليها، لازماً للفصل في التهمة المنسوبة إلى المدعي، المتمثلة في إقامة بناء بدون ترخيص، فإن نص المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٢) المشار إليه، يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع، بحكم اللزوم إذا ما انتهت المحكمة إلى الحكم بالإدانة، إذ إن المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٢) المشار إليها يجري نصها على أنه: ((إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له البلدية، يجوز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم)) . ومن ثم فإنه لا شك في أن القضاء، بإدانة المدعي، يجعل نص المادة (٢٤) وبحكم اللزوم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً، بنص المادة (٢٣) لأن القضاء بعدم دستورية إزالة أسباب المخالفة على نفقة ذوي الشأن، فيه سعي جلي من المدعي إلى درء ما قد عسى أن تحكم به محكمة الموضوع، في هذا الشأن، وكل ذلك حداً بمحكمة الموضوع إلى تقدير جدية الدفع المُقدم من الطاعن بعدم دستورية نص المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، وتصريحها له، بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا عليه مع نص المادة (٢٣) من المرسوم بقانون نفسه، بما مؤداه ارتباط الفصل في دستورية المادة (٢٤) سائلة البيان، بالفصل في الدعوى الموضوعية على نحو تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في هذه الدعوى .

وحيث إنه لما كان نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، يتحدد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين (٢٣) و(٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، وصرحت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، وكانت التهمة المنسوبة إليه هي إقامة بناء بدون ترخيص، فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) ونص المادة (٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني المشار إليه آنفاً.

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من المرسوم المشار إليه سابقاً تنص على أن: ((كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة))، وتنص المادة (٢٤) منه على أنه: ((إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له البلدية، يجوز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم))).

ولما كان المدعي ينعي على نص المادتين (٢٣) و(٢٤) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني المشار إليه آنفاً بالآتي:

أولاً: مخالفتها لنصي المادتين (١٠٣) و(١٠٥) من قانون العقوبات، فيما فرضاه من غرامة، جزاء المخالفة التي تجاوزت حد الغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفيما قرره النصاب المذكوران، من عقوبة الهدم التي لم يقررها قانون العقوبات.

ثانياً: إهدار النصين المذكورين لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة (٢٠/أ، ب) من الدستور، ومخالفتها لنص المواد (٤٩) و(٥٠) و(٩٩) من قانون العقوبات، وذلك لعدم وضوح أركان جريمة إقامة بناء بدون ترخيص، وتميع مضمون تلك الجريمة، مما يصم النصين المطعون عليهما بالغموض، وعدم التحديد، ومخالفة مضامين قانون العقوبات.

وحيث إن هذا النعي في وجهيه :

مردود أولاً : بأنه عملاً بنص المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، فإن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (البلدية)، التي تقوم بشئون التنظيم في شأن المباني التي يُراد إنشاؤها، أو توسعتها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو هدمها ، يعتبر شرطاً لازماً لإجراء هذه الأعمال، تقيداً بمواصفاتها، وضماناً لخضوعها للأصول الفنية التي يقتضيها تنفيذها، وبما يكفل سلامتها ، إذ إن إقامة المباني، أو تعليتها ، أو هدمها ، من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو قيام الأفراد بالبناء ، أو غير ذلك من الأعمال ، المنصوص عليها في المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني ، من دون اتباع الأسس والأصول الفنية التي تستلزمها البلدية حين إعطاء التراخيص، فإن القيام بذلك يُعرض حياة الأفراد للأخطار ، ويعد بالتالي عملاً عشوائياً ، يستلزم من دون شك تدخل المشرع لتوقيه ، والحيلولة دون وقوعه ، وذلك عبر سنّ قانون خاص بتنظيم المباني يحتوي على قواعد عامة ومُجردة ويستلهم القيم والمبادئ الواردة بالدستور .

ومردود ثانياً : بأن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد بها الدستور بضوابط مُحددة تعتبر تخوفاً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية - فيما عدا القيود التي يفرضها الدستور عليها - بعيداً عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية، فلا يجوز لها، أن تزن بمعاييرها الذاتية ، السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض في ملاءمة تطبيقها عملاً ، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافاً غير التي رمى المشرع إلى بلوغها ، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل المشرع، طالما تحقق لدى هذه المحكمة، أن السلطة التشريعية قد باشرت اختصاصاتها تلك ، مستلهمة في ذلك أغراضاً يقتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظيم التشريعي، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التي حدّتها ، مرتبطة عقلاً بها .

ومردود ثالثاً : بأن الدستور المعدل قد نص في المادة (١٠٦) منه على أن : ((تنشأ محكمة دستورية من رئيس وستة أعضاء يُعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح)) ، ونصت المادة (١٦) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية على أن : ((تختص المحكمة دون غيرها بالفصل

في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ()، ومقتضى ما تقدم أن اختصاص المحكمة الدستورية ينحصر بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور، ولا تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة لتشمل التعارض بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة أو المختلفة مرتبتها، ولما كان ذلك، فإن نعي المدعي بمخالفة النصين المطعون فيهما لأحكام قانون العقوبات، لا تعدو أن تكون مخالفة تشريعيين من مرتبة واحدة، لا تقوم بها - فيما لو صح - المخالفة الدستورية، التي تستنهض ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الجريمة في مفهومها القانوني تتمثل في الإخلال بنص عقابي، وكان وقوعها يكون بفعل أو امتناع يتحقق به هذا الإخلال، وهو ما أكدته المادة (٢٠) الفقرتان (أ)، (ب) من الدستور في نصها على أن:

((أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

ب- العقوبة شخصية)) .

وقد دل كل ذلك - وعلى النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لكل جريمة ركناً مادياً، لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مُفصِّحاً بذلك عن أن ما يركن إليه النص الجنائي ابتداءً في زواجه ونواحيه، هو مادية الفعل المؤخذ على ارتكابه إيجابياً هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العلائق التي تنظمها النصوص العقابية، في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعقلته.

وحيث إن الجزاء الجنائي لا يُفترض، ولا عقوبة بغير نص يفرضها، وأن غموض النص العقابي مؤداه، أن يجهل المشرع بالأفعال التي أثمها، فلا يكون بيانها جلياً، ولا تحديدها قاطعاً، أو فهمها مستقيماً، بل خافياً؛ وكان المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م بإصدار قانون تنظيم المباني، قد حدد الأفعال التي أثمها، وأحاطها بالجزاء الرادع لضمان مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء، أو تنفيذها، أو متابعتها وفق رسوماتها وبياناتها التي منح الترخيص على أساسها وهذا ما أكدته المادة (١١)، واستوجب المرسوم سالف الإشارة أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتحقق من تنفيذ البناء أو العمل طبقاً

لشروط الترخيص الممنوح ، فلا يجوز للمرخص أو من ينوب عنه ، عند اكتمال البناء ، سكنى هذا البناء ، أو استغلاله ، إلا بعد الحصول على تصريح ، ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد التثبت من مطابقة البناء للترخيص واستيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وفقاً لحكم المادة (١٩) .

وحيث إذ كان ما تقدم ، فإن تجريم المشرع بنص المادتين (٢٣) و(٢٤) المطعون فيهما - إقامة بناء بدون ترخيص ، وفرض عقوبة الغرامة مع تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة ، والإجازة للجهة المختصة إزالة المخالفة على نفقة ذوي الشأن ، كان له ما يُبرره ، حماية لأرواح الأفراد وممتلكاتهم ، وتحقيقاً لاتساق المباني مع بعضها بعضاً ، وكان هذان النصان ، واضحين لا يشوبهما غموض ، وكانت الغرامة المقررة عقاباً في هذا المجال قد جاءت في حدود أحكام الدستور ، فلا مخالفة فيهما لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة.

وحيث إذ كان جميع ما تقدم ، فإن النصين المطعون فيهما قد التزما الحدود الدستورية للتجريم والعقاب ، وإن قاله مخالفتها لنص المادة (٢٠/أ) من الدستور تكون في غير محلها ، كما لا يتعارض هذان النصان مع أي حكم آخر من الدستور .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٣ م ، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤هـ، برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزيانى، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي
عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٢/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية.

المُقامة من :

نظرة ثابت نايف .

وكيلها المحامي / محمود يعقوب يوسف .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

٢- ممتاز عبدالقادر عبدالرحمن .

وكيلتها المحامية / هدى سعد .

الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة ٢٠١٢م، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم :

بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه ، فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة ، ومن ثم انطباقه على العقارات كافة أيًا كان موقعها ، وذلك لمخالفة نص المادتين (٤) و(١٨) من الدستور مع تضمين المدعى عليهما المصروفات .

قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : بانتهاء الخصومة ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى .

وقدمت وكالة المدعى عليها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واحتياطياً : عدم قبول الدعوى لانتهاء مصلحة المدعية .

ونُظِّرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعى عليها الثانية في الدعوى الدستورية الماثلة ، قد أقامت الدعوى رقم ٢٠١٢/٢٨٨ أمام محكمة الأمور المستعجلة الأولى طالبة الحكم بطرد المدعية في الدعوى الدستورية من العين المؤجرة لعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وأثناء نظر الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ والإعلان

رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لإخلالها بمبدأ المساواة والتمييز بين المواطنين بشأن امتداد عقود الإيجار وسريانها فقط على العقارات الواقعة في نطاق بلديتي المنامة والمحرق، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بجلسة ١ أبريل ٢٠١٢م بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الدستورية بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطىها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلهمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها، وكان البين من الأوراق أن وكيل المدعية قدم مذكرة أمام محكمة الموضوع طلب التصريح له بما يُفيد رفع الدعوى الدستورية بالطعن على الإعلان رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وفي صحيفة الدعوى الدستورية قصر طعنه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م وبالأخص المادة الأولى منه فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة، ومن ثم انطباقها على العقارات كافة أيًا كان موقعها، وبالتالي يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بالطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قوانين الإيجار.

وحيث إن جهاز قضايا الدولة دفع الدعوى الراهنة بعدم قبولها لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من القول إن محكمة الأمور المستعجلة الأولى لم تذكر النصوص المطعون بعدم دستورتيتها ولا أوجه مخالفتها للدستور في قرارها، مكتفية بالتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، وهذا الدفع مردود بما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية بأن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، المبدى أمامها، فإذا رأت جديته أجلت نظر الدعوى ومنحت مبدى الدفع أجلاً، لا يجاوز شهراً لرفع الدعوى الدستورية، فلم يلزم النص المشار إليه محكمة الموضوع الإفصاح عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إذ يكفي للكشف عن هذا التقدير، تأجيل نظر الدعوى الموضوعية، لتقديم ما يُفيد الطعن بعدم الدستورية، أو ما يُنبئ عن رغبة محكمة الموضوع في الوقوف على دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع، المنظور أمامها، وإذ الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بعدم دستورية الإعلان رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ، و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون

رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م في مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة ١ أبريل ٢٠١٢م، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢ مايو ٢٠١٢م لتقديم ما يُفيد إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، فإن ذلك يكشف، في ذاته، عن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المُبدى أمامها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذه الدعوى في غير محله ، متعين الرفض .

وحيث إنه عن الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٠٠٦/٢/د) السنة الرابعة القضائية الصادر بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م، فهذا دفع غير صحيح، ذلك أنه متى حددت المحكمة الدستورية بطرق الدلالة المختلفة معنى معيناً لمضمون نص تشريعي منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى من دون أن تقابل هذا النص بأحكام الدستور وتنزل حكم هذا الأخير عليه ، فلا تمتد إلى منطوق هذا الحكم القائم على هذا المعنى الحجية المطلقة التي أسبغها قانون المحكمة الدستورية على أحكامها في المسائل الدستورية ، ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (٢٠٠٦/٢/د) السنة الرابعة القضائية بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م قد جاء في أسبابه أن مقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م أنه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م، يكون لكل مُستأجر لعقار أيّاً كان نوع هذا العقار وأيّاً كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لانتفاء مصلحة الطاعن في هذا الطعن على هذا المرسوم لاستفادته من مزاياه ، وإذ كانت المحكمة لم تفصل في دستورية هذا المرسوم وبالأخص المادة الأولى - المطعون فيها - فلم تقرر ما إذا كان هذا النص يُوافق أو يُخالف أحكام الدستور، فإن حجية حكمها بعدم القبول تكون مقصورة على هذا النطاق وحده ، ولا تمنع من العودة إلى بحث دستورية هذا المرسوم ، ويغدو الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الحكم رقم (٢٠٠٦/٢/د) لسنة (٤) قضائية في غير محله .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من وكيلة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في إقامة هذه الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، بأن يكون

الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية ، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه . كما أن مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الخصوم الذين أضيروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يهددهم أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن محور النزاع الموضوعي يدور حول حق المؤجر- المدعى عليه- في طرد المستأجرة - المدعية - من العين محل النزاع لانتفاء مدة الإيجار، وحق الأخيرة في الاستمرار في العين المؤجرة رغم انتهاء المدة.

وحيث إنه من المقرر أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة وحدها ، تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصوص القانونية المطعون عليها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها أو خروجها عليها ، فلا يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور - سواء في معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئياً سابقاً بالضرورة على خوضها في مناعيتها. كما أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مردّ اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها والتي أسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها.

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار يتضمن ثلاث مواد تجري نصوصها على النحو التالي :

- مادة (١) : ((لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته)) .
- مادة (٢) : ((يلغى الإعلان رقم ٣٤/١٣٦٧هـ الصادر في ٢٦ رمضان ١٣٦٧هـ)) .
- مادة (٣) : ((يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)) .

وحيث إن مقتضى نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون انه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م، يكون لكل مستأجر لعقار أيًا كان نوع هذا العقار وأيًا كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته .

وإذا كان ذلك ، وكان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٠م يسري على كل شاغل لعقار أيًا كان موقع هذا العقار، وكانت المدعية من المخاطبين بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه ، فإن مصلحتها في إقامة الدعوى طعنًا عليه تكون منتفية، مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٣ م ، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ ، برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي
عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، أعضاء المحكمة الدستورية.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُنقّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٣/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية.

المُقامة من :

نجوى غالب محمد .

وكيلها المحامي / محمود يعقوب يوسف .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

٢- ممتاز عبدالقادر عبدالرحمن .

وكيلتها المحامية / هدى سعد .

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة ٢٠١٢م، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم :

بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه ، فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة، ومن ثم انطباقه على العقارات كافة أيّا كان موقعها، وذلك لمخالفة نص المادتين (٤) و(١٨) من الدستور مع تضمين المدعى عليهما المصروفات .

قدم جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : بانتهاء الخصومة ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى.

وقدمت وكيلة المدعى عليها الثانية مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً : عدم قبول الدعوى لانتهاء مصلحة المدعية .

ونُظِرَت الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعى عليها الثانية في الدعوى الدستورية الماثلة ، قد أقامت الدعوى رقم ٢٠١٢/٢٩٩ أمام محكمة الأمور المستعجلة الأولى طالبة الحكم بطرد المدعية في الدعوى الدستورية من العين المؤجرة لعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار لانتهاء مدته ، وأثناء نظر الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الإعلانين رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لإخلالها بمبدأ المساواة

والتمييز بين المواطنين بشأن امتداد عقود الإيجار وسريانها فقط على العقارات الواقعة في نطاق بلديتي المنامة والمحرق ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت لها بجلسة ٢٩ أبريل ٢٠١٢م بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الدستورية بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطىها وصفها الحق ، وتكييفها القانوني الصحيح ، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلزمة معاني عباراتها غير مقيدة بمبانيها ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المدعية قدم مذكرة أمام محكمة الموضوع طلب التصريح له بما يُفيد رفع الدعوى الدستورية بالطعن على الإعلانين رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وفي صحيفة الدعوى الدستورية قصر طعنه بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م ، وبالأخص المادة الأولى منه فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر أرجاء المملكة ، ومن ثم انطباقها على العقارات كافة أيًا كان موقعها، وبالتالي يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بالطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قوانين الإيجار.

وحيث إن جهاز قضايا الدولة دفع الدعوى الراهنة بعدم قبولها لعدم اتصال المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون على سند من القول إن محكمة الأمور المستعجلة الأولى لم تذكر النصوص المطعون بعدم دستوريته ولا أوجه مخالفتها للدستور في قرارها ، مكتفية بالتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، وهذا الدفع مردود بما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية بأن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، المبدى أمامها ، فإذا رأت جديته أجلت نظر الدعوى ومنحت مبدى الدفع أجلاً ، لا يجاوز شهراً لرفع الدعوى الدستورية ، فلم يلزم النص المشار إليه محكمة الموضوع الإفصاح عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إذ يكفي للكشف عن هذا التقدير ، تأجيل نظر الدعوى الموضوعية ، لتقديم ما يُفيد الطعن بعدم الدستورية ، أو ما يُنبئ عن رغبة محكمة الموضوع في الوقوف على دستورية النص المُراد تطبيقه على النزاع ، المنظور أمامها ، وإذ الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بعدم دستورية الإعلانين رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ، و(١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، والمرسوم بقانون

رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م في مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة ٢٩ أبريل ٢٠١٢م، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢٧ مايو ٢٠١٢م لتقديم ما يُفيد إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، فإن ذلك يكشف ، في ذاته ، عن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المُبدى أمامها ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذه الدعوى في غير محله ، متعين الرفض .

وحيث إنه عن الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٠٠٦/٢/د) السنة الرابعة القضائية الصادر بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م، فهذا دفع غير صحيح ، ذلك أنه متى حددت المحكمة الدستورية بطرق الدلالة المختلفة معنى معيناً لمضمون نص تشريعي منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى من دون أن تقابل هذا النص بأحكام الدستور وتنزل حكم هذا الأخير عليه، فلا تمتد إلى منطوق هذا الحكم القائم على هذا المعنى الحجية المطلقة التي أسبغها قانون المحكمة الدستورية على أحكامها في المسائل الدستورية، ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (٢٠٠٦/٢/د) السنة الرابعة القضائية بجلسة ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م قد جاء في أسبابه أن مقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م أنه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م ، يكون لكل مُستأجر لعقار أيّاً كان نوع هذا العقار وأيّاً كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م لانتفاء مصلحة الطاعن في هذا الطعن على هذا المرسوم لاستفادته من مزاياه ، وإذ كانت المحكمة لم تفصل في دستورية هذا المرسوم وبالأخص المادة الأولى - المطعون فيها - فلم تقرر ما إذا كان هذا النص يُوافق أو يُخالف أحكام الدستور ، فإن حجية حكمها بعدم القبول تكون مقصورة على هذا النطاق وحده، ولا تمنع من العودة إلى بحث دستورية هذا المرسوم ، ويغدو الدفع بانتهاء الخصومة في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الحكم رقم (٢٠٠٦/٢/د) لسنة (٤) قضائية في غير محله .

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من وكيلة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في إقامة هذه الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، بأن يكون

الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة ، وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية ، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه . كما أن مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الخصوم الذين أضرروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يتهدهم أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن محور النزاع الموضوعي يدور حول حق المؤجر- المدعى عليه- في طرد المستأجرة - المدعية - من العين محل النزاع لانتهاؤ مدة الإيجار، وحق الأخيرة في الاستمرار في العين المؤجرة رغم انتهاء المدة.

وحيث إنه من المقرر أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة وحدها، تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصوص القانونية المطعون عليها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها أو خروجها عليها ، فلا يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور - سواء في معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئياً سابقاً بالضرورة على خوضها في مناعيتها. كما أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التي فهمها بها القائمون على تنفيذها، وإنما مردّ اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها والتي أسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها.

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار يتضمن ثلاث مواد تجري نصوصها على النحو التالي :

مادة (١) : ((لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته)) .

مادة (٢) : ((يلغى الإعلان رقم ١٣٦٧/٣٤ هـ الصادر في ٢٦ رمضان ١٣٦٧ هـ)) .

مادة (٣) : ((يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)) .

وحيث إن مقتضى نص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون انه اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠م، يكون لكل مستأجر لعقار أيًا كان نوع هذا العقار وأيًا كان موقعه الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته .

وإذا كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م يسري على كل شاغل لعقار أيًا كان موقع هذا العقار، وكانت المدعية من المخاطبين بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه، فإن مصلحتها في إقامة الدعوى طعنًا عليه تكون منتفية، مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة